

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΦΟΙ ΑΥΓΗΤΙΔΗ Ο.Ε.»

Στη Δράμα, σήμερα, την 5-2-2025 μεταξύ των: **1) Αυγητίδη Βασιλείου του Δημητρίου και της Ελένης**, που γεννήθηκε στη Δράμα, στις 16-9-1996, κατοίκου Δράμας, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 11, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΡ 854908 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 19-7-2023 από το Τ.Α. Δράμας, με Α.Φ.Μ. 160794160 της Δ.Ο.Υ. Δράμας, και **2) Αυγητίδη Γεωργίου του Δημητρίου και της Ελένης**, που γεννήθηκε στη Δράμα, στις 8-9-1992, κατοίκου Δράμας, οδός Μπάφρας αρ. 11^α, κατόχου του υπ' αριθμ. Α01212792 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 12-12-2024 από το Τ.Α. Δράμας, με Α.Φ.Μ. 156530574 της Δ.Ο.Υ. Δράμας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως δεκτά τα κάτωθι:

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι συνιστούν μεταξύ των ομόρρυθμη εταιρεία, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

1. Η συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία είναι ομόρρυθμη και όλοι οι εταίροι της ενέχονται έναντι των τρίτων για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μαζί με αυτήν, έκαστος εις ολόκληρον και απεριόριστα.
2. Η επωνυμία της εταιρείας έχει ως ακολούθως: **«ΑΦΟΙ ΑΥΓΗΤΙΔΗ Ο.Ε.»**. Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία αναγράφεται ως «ΑΦΟΙ ΑΥΓΙΤΙΔΙ GENERAL PARTNERSHIP». Διακριτικός τίτλος ορίζεται η λέξη «ΕΝΤΕΚΑ 11» (στα αγγλικά "ΕΝΤΕΚΑ 11"). Για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία απαιτείται η υπογραφή τουλάχιστον ενός εκ των διαχειριστών της, υπό την ως άνω εταιρική επωνυμία.
3. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δράμας και, συγκεκριμένα, το ισόγειο κατάστημα επί της οδού Αγίου Δημητρίου 11. Η εταιρεία δύναται να μεταβάλλει την έδρα της οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας αλλά και στο

εξωτερικό, να ιδρύει υποκαταστήματα στη Δράμα και σε άλλες πόλεις, να συνιστά με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες, εταιρείες παντός τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

4. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης, η λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης αναψυκτηρίου, καφέ- μπαρ, καθώς και κάθε συναφής και παρεμφερής, με τον προαναφερόμενο σκοπό, δραστηριότητα.
5. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.
6. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ. Για το σχηματισμό του, ο Βασίλειος Αυγητίδης, ομόρρυθμος εταίρος κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια (4.800,00) ευρώ, ενώ ο Γεώργιος Αυγητίδης, ομόρρυθμος εταίρος, κατέβαλε σε μετρητά τρεις χιλιάδες διακόσια (3.200,00) ευρώ. Κατόπιν αυτών, ο Βασίλειος Αυγητίδης συμμετέχει στα κέρδη, τις ζημίες και την περιουσία της εταιρείας, κατά ποσοστό 60% και ο Γεώργιος Αυγητίδης συμμετέχει στα κέρδη, τις ζημίες και την περιουσία της εταιρείας, κατά ποσοστό 40%.
7. Διαχειριστές, ταμίες και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι από κοινού και ο καθένας ξεχωριστά, δεσμεύουν την εταιρεία στις σχέσεις της με τους τρίτους και την εκπροσωπούν νόμιμα. Έκαστος των διαχειριστών, με την ιδιότητα του αυτή, δύναται να: Παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Προξενικής, Αστυνομικής, Τελωνειακής, Φορολογικής και γενικά Δημόσιας Αρχής. Να δεσμεύει με την υπογραφή του, υπό την εταιρική πάντα επωνυμία, την εταιρεία απέναντι στους τρίτους. Να εισπράττει κάθε ποσό το οποίο αποστέλλεται στην εταιρεία με

οποιοδήποτε μέσο και τρόπο. Να εξοφλεί επιταγές. Να προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων. Να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα. Να προβαίνει σε άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να συνομολογεί δάνεια και να τα αναλαμβάνει από τις Τράπεζες ή το Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά από κάθε πιστωτικό ίδρυμα και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για τη λήψη των. Να παρέχει εμπράγματα ασφάλεια επί ακινήτων και κινητών και να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο. Να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας. Να συμμετέχει σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποιήσεως αντικειμένων και γενικά εμπορευμάτων του κύκλου εργασιών της εταιρείας, καθώς και σε πλειστηριασμούς οποιασδήποτε μορφής και φύσης. Να συναλλάσσεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και με το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να υπογράφει έγκυρα κάθε πράξη απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και να προβαίνει στην είσπραξη οποιουδήποτε ποσού για το σκοπό αυτό. Να προβαίνει σε αγορά, πώληση ή μίσθωση ακινήτων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και να υπογράφει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο. Να προσλαμβάνει και να απολύει εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, να εγγυάται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων και να τριτεγγυάται συναλλαγματικές. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική των δικαιωμάτων εκάστου διαχειριστή, ο οποίος μπορεί να ορίζει

πληρεξούσιο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τμήμα ή και για το σύνολο των δραστηριοτήτων του.

8. Η εταιρεία δύναται να δανειοδοτείται από πιστωτικά ιδρύματα, από τρίτους, ακόμη δε και από τους ίδιους τους εταίρους.
9. Η μεταβίβαση εν ζωή εταιρικής μερίδας επιτρέπεται ελευθέρως προς τον άλλο εταίρο, η δε μεταβίβαση προς τρίτους απαγορεύεται, εκτός αν συναινέσει εγγράφως ο άλλος εταίρος.
10. Ο θάνατος ενός από τους εταίρους δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, αλλά αυτή συνεχίζεται από τον επιζώντα εταίρο και τους εκ διαθήκης ή εξ' αδιαθέτου κληρονόμους του αποβιώσαντος εταίρου.
11. Ουδείς εκ των εταίρων δύναται να ζητήσει δικαστικώς τη σφράγιση του εταιρικού καταστήματος ή της εταιρικής περιουσίας κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. περί ασφαλιστικών μέτρων.
12. Κάθε ένας από τους εταίρους οφείλει να προσφέρει την προσωπική του εργασία για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και δύναται να αμείβεται γι' αυτό.
13. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους θα συντάσσεται ο ισολογισμός της εταιρείας και θα υπογράφεται από τους διαχειριστές της.
14. Στο τέλος εκάστης οικονομικής χρήσης της εταιρείας, θα λαμβάνει χώρα εκκαθάριση κερδοζημιών και στην περίπτωση ύπαρξης κερδών, θα διανέμονται στους εταίρους κατ' αναλογία της συμμετοχής των.
15. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο λογιστικά βιβλία.
16. Η εταιρεία λύεται με κοινή απόφαση των εταίρων ή με δικαστική απόφαση. Τη διάλυση της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση αυτής, εκκαθαριστές δε διορίζονται οι ίδιοι οι εταίροι. Κατά την εκκαθάριση, ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εξοφλούνται προς τρίτους

τα χρέη αυτής, αποδίδονται οι εισφορές των εταίρων και το εναπομείναν ποσό διανέμεται μεταξύ των εταίρων.

17. Παν ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί ομορρύθμων εταιρειών του Ε.Ν. και του Α.Κ., τα κρατούντα έθιμα και ειθισμένα στις συναλλαγές και με πνεύμα καλόπιστης επίλυσης και αντιμετώπισης του.
18. Κάθε τυχόν ανακύπτουσα διαφορά μεταξύ των εταίρων θα επιλύεται αρχικά με διαμεσολάβηση και αν μέσω αυτής δεν επιτευχθεί συμφωνία, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Δράμας.
19. Σε βεβαίωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων, συντάχθηκε το παρόν καταστατικό και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους εδώ συμβαλλόμενους, ως ακολούθως:

Δράμα, 5-2-2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.

2.